



# Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N° 17 Registro<br/>Deliberazioni</p> <p>28/05/2022</p> | <p>OGGETTO</p> <p>Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio: Vetta Costruzioni srl c/ Comune di Squillace – Decreto Ingiuntivo n. 160/2021.</p> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

PARERE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2022** Addì **28** Del mese di **Maggio**  
Alle ore **10:30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio*  
Comunale in seduta ordinaria I convocazione  
nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome              | Carica      | Presente |
|----|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale          | Sindaco     | SI       |
| 2  | CARABETTA | Stefano           | Consigliere | SI       |
| 3  | CACCIA    | Francesco Guerino | Consigliere | NO       |
| 4  | TALOTTA   | Rosetta           | Consigliere | SI       |
| 5  | MERCURIO  | Paolo             | Consigliere | SI       |
| 6  | ALOISE    | Alessandro        | Consigliere | SI       |
| 7  | ROTUNDO   | Francesco         | Consigliere | SI       |
| 8  | PRIMERANO | Antonio           | Consigliere | SI       |
| 9  | VECCHIO   | Giuseppe          | Consigliere | SI       |
| 10 | MESORACA  | Oldani Rocco      | Consigliere | SI       |
| 11 | ZOFREA    | Vincenzo          | Consigliere | SI       |
| 12 | MUNGO     | AnnaMaria         | Consigliere | SI       |
| 13 | FACCIOLO  | Giuseppe          | Consigliere | SI       |

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

*Vetta Costruzioni Srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Vetrano Felice, con sede in Guardavalle, alla via Provinciale, n. 126, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Guido, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro affinché la predetta Autorità giudiziaria ingiunga al Comune di Squillace il pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 8.785,87, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati, presso il Museo civico del Medioevo di Squillace, oltre interessi e con vittoria di spese;*

*che il Tribunale Ordinario di Catanzaro - Sezione Seconda Civile, letto il predetto ricorso, ingiungeva al Comune di Squillace, di pagare a parte ricorrente, la somma di Euro 8.785,87, oltre gli interessi legali, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi Euro 685,50, di cui Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;*

### **Visto:**

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Considerato che :**

- *il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;*
- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

*Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;*

*Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;*

*Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;*

*Dato atto che il debito da riconoscere, a seguito di accordo transattivo, depositato in atti, ammonta a complessivi Euro 9.629,80, comprensivo della sorte capitale, degli onorari + esborsi e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;*

*Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;*

*Con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 3 ( consiglieri comunali: Mesoraca Oldani Rocco – Zofrea Vincenzo – Mungo Anna Maria )*

### ***DELIBERA***

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo descritto in premessa per l'importo complessivo di Euro 9.629,80;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

*Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli n. 9 – contrari n. 3 ( consiglieri comunali: Mesoraca Oldani Rocco – Zofrea Vincenzo – Mungo Anna Maria )*

### ***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Del 28/05/2022

Delibera n. 17

IL PRESIDENTE

( f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale

Squillace, li

16 GIU. 2022



Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci